
주식매매계약서

매도인

조형석

매수인

K Enter Holdings Inc

2023년 3월 31일

목 차

제1조 용어의 정의.....	4
제2조 대상주식의 매매.....	8
2.1 매매.....	8
2.2 매매대금.....	9
2.3 지연이자.....	9
제3조 거래의 종결.....	9
3.1 거래종결.....	10
3.2 거래종결시 매도인의 이행사항.....	10
3.3 거래종결시 매수인의 이행사항.....	10
제4조 진술 및 보장.....	11
4.1 매도인의 매도인에 관한 진술 및 보장.....	11
4.2 매도인의 대상회사에 관한 진술 및 보장.....	11
4.3 매수인의 진술 및 보장.....	11
제5조 확약.....	11
5.1 거래종결 이전 확약.....	11
5.2 거래종결 이후 확약.....	13
제6조 거래종결의 선행조건.....	15
6.1 매수인 의무이행의 선행조건.....	15
6.2 매도인 의무이행의 선행조건.....	16
6.3 선행조건 미충족 관련.....	17

제7조 손해배상	17
7.1 매도인의 손해배상책임	17
7.2 매수인의 손해배상책임	17
7.3 손해배상의 취급	17
7.4 진술보장 존속기간	17
7.5 손해배상에 대한 제한	18
제8조 해제	20
8.1 상호합의에 의한 해제	20
8.2 매도인 또는 매수인에 의한 해제	20
8.3 해제의 효과	21
제9조 기타	21
9.1 비밀유지	21
9.2 완전합의	22
9.3 변경	22
9.4 포기	23
9.5 양도금지	23
9.6 비용 및 조세	23
9.7 통지	23
9.8 가분성	24
9.9 복본 등	25
9.10 준거법 및 분쟁해결	25
별첨 2.2	1

별첨 4.1	2
별첨 4.2	3
별첨 4.2(17).....	8
별첨 4.3	10
별첨 5.1(3)(iii).....	12
별첨 5.1(10).....	14

[별첨]

[별첨 2.2] 매매대금 지급일정 및 조정

[별첨 4.1] 매도인에 관한 진술 및 보장

[별첨 4.2] 대상회사에 관한 진술 및 보장

[별첨 4.2(17)] 소속 직원 목록

[별첨 4.3] 매수인의 진술 및 보장

[별첨 5.1(3)(iii)] 사전 동의 사항

[별첨 5.1(10)] 주식근질권설정계약서

주식매매계약서

본 주식매매계약(“본 계약”)은 2023년 3월 31일(“본 계약 체결일”) 아래 당사자들 사이에서 체결되었다.

매도인

서울특별시 양천구 오목로 299, A동 4001호 (목동, 목동트라펠리스 웨스턴 예비뉴)
에 주소를 둔 조형석 (생년월일: 1977년 1월 23일)

매수인

16192 Coastal Highway, Lewes, Delaware 19958, Count of Sussex에 본점을 둔 K Enter Holdings Inc

(이하 매도인과 매수인을 개별적으로 “당사자”, 총칭하여 “당사자들”이라 함)

전문

1. 매도인은 본 계약 체결일 현재 서울 마포구 월드컵북로 396 누리꿈스퀘어빌딩에 이동비즈니스타워 20층(상암동)에 본점을 둔 주식회사 플레이컴퍼니(이하 “대상회사”) 발행의 액면가 5,000원의 보통주식 83,418주를 소유하고 있다.
2. 매수인은 일종의 지주회사로서, 대상회사를 포함하여 드라마 제작, 엔터테인먼트, 엔터테인먼트 관련 기술 사업 등을 영위하는 한국 내 회사들의 지분을 보유하게 되는 구조 개편을 계획 및 진행 중이다. 매수인은 위 구조 개편 완료 시 매수인이 선택하는 미국 증권시장에 상장되어 있는 Special Purpose Acquisition Company(이하 “SPAC”)와의 합병 거래를 진행하고자 한다.
3. 본 계약에 따라, 매도인은 매도인이 소유하고 있는 대상회사 발행 보통주식 83,418 주(이하 “대상주식”)를 매수인에게 매도하고자 하고, 매수인은 매도인으로 부터 이를 매수하고자 한다.

이에 당사자들은 아래와 같이 합의하였다.

제1조 용어의 정의

본 계약에서 사용되는 다음의 용어는 본 계약상 달리 정의되지 아니하는 한 아래 규정된 의미를 가진다.

“거래종결” 및 “거래종결일”이란 제3.1조에 규정된 것을 말한다.

“계열회사”란 독점규제 및 공정거래에 관한 법률(“공정거래법”)상 계열회사를 말한다.

“근본적 진술 및 보장”이란 (i) 별첨 4.1 및 (ii) 별첨 4.2 의 제1항 내지 제3항 및 (iii) 별첨 4.3의 제1항 내지 제4항에 규정된 진술 및 보장을 말한다.

“매매대금”이란 제2.2조에 규정된 것을 말한다.

“법령” 또는 “법률”이란 각 해당 시점에 있어 유효하게 시행 중이고 법규성을 가지는 대한민국 또는 외국의 헌법, 법률, 조약, 협약, 명령, 규칙, 조례, 규정, 시행세칙, 기타 정부기관에 의하여 제정 및 시행된 모든 규정과 규칙 등을 말한다.

“본건 거래”란 (i) 본 계약에 따라 당사자들이 이행하는 대상주식의 매매와 (ii) 본 계약에 따른 당사자들의 각종 의무 또는 확약의 이행을 말한다.

“부채”란 통상적인 회계처리상 부채로 인식될 수 있는 채무 기타 이에 준하는 의무 등(우발부채를 포함하며 이에 한정되지 아니함)을 말한다.

“소송 등”이란 민사, 형사, 행정, 헌법 등 그 관할, ~~종류~~, 법적 성격, 정식절차 제기여부, 본안인지 여부 등을 불문한 각종 쟁송, 소송, 심리, 재판, 신청, 중재, 조정, 조사 기타 절차 및 이를 위한 청구, 내용증명 발송이나 수령, 제소, 고소, 고발, 신고, 위반통지, 기타 분쟁 또는 이와 유사한 절차를 말한다.

“세금” 또는 “조세”란 정부기관이 부과하거나 정부기관에 납부하는 국세, 지방세, 관세 기타 모든 종류의 세금(가산세, 가산금, 추징세, 원천징수세를 포함)을 말한다.

“매도인이 알고 있는”이란 매도인 또는 대상회사의 임원이 (i) 실제로 알고 있는 경우 또는 (ii) 통상의 주의의무를 다하였더라면 알 수 있었을 경우를 의미한다.

“영업일”이란 대한민국에서 시중은행이 영업을 위하여 개점한 날(즉, 대한민국의 토요일, 일요일이나 공휴일 등을 제외한 날)을 말한다.

“인허가”란 관련 법률에 따라 정부기관이 부여하거나 정부기관에 해야 하는 각종 특허, 허가, 인가, 면허, 승인, 신고, 등록, 동의, 통보, 통지, 보고, 결정 등을 말한다.

“정부기관”이란 대한민국 또는 다른 국가의 입법기관, 행정기관, 사법기관과 그로부터 권

한을 위임 받은 자나 이에 준하는 권한을 행사하거나 기능을 하는 자(중재기관, 증권거래소 등을 포함)를 말한다.

“적정하게 공개된”이란, 합리적인 사람이라면 공개된 사항의 내용 및 효과를 적정하게 분석 및 판단할 수 있는 내용과 방식으로 본 계약 체결일까지 매도인에 의해 매수인에게 제공된 사항으로, VDR에 제공된 자료, 본건 거래의 과정에서 이메일 또는 그 첨부물, 매도인 또는 임직원 질의응답, 자료요청에 대한 회신에 포함된 경우를 의미한다.

“제한부담”이란 소유권, 수익권, 사용권, 의결권, 처분권 등 각종 권리에 대한 모든 법률상 또는 계약상 제한을 의미하며, 담보물권, 용익물권, 압류, 가압류, 우선매수권, 환매특약, 각종 선택권 및 기타 이와 유사한 형태의 구속을 포함한다.

“중대한 부정적인 영향”이란 개별적으로 또는 다른 사실, 사건, 상황, 영향 또는 변화(총칭하여 “사유”)와 함께 전체적으로, (i) 대상회사의 영업, 자산, 부채, 재무상태에 중대하게 부정적인 영향을 미치거나 미칠 것이 합리적으로 예상될 수 있는 사유, 또는 (ii) 당사자들에 의한 본건 거래의 이행 또는 종결을 중대하게 방해, 지연 또는 위법하게 하거나 그것이 합리적으로 예상될 수 있는 사유를 의미한다. 다음 각 사항 또는 다음 각 사항에 기인하는 사유는 중대한 부정적인 영향에 해당하는 것으로 보지 아니하며, 중대한 부정적인 영향의 발생 여부를 결정함에 있어 고려되지 아니한다(단, 그럼에도 불구하고, 대상회사와 동종 또는 유사한 사업을 영위하는 다른 사람에 비하여 대상회사에 대하여만 불균형적으로 부정적인 영향 또는 변경을 미치는 경우는 ~~중대하게~~ 부정적인 영향의 발생 여부의 결정에 고려되어야 함): (a) 대한민국 또는 국제적인 경제, 정치, 사회 환경의 변화, (b) 대상회사가 속한 산업분야나 시장의 일반적인 변화, (c) 전쟁, 천재지변, 테러, 내전, 또는 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19) 등 전염병 또는 유행병, (d) 금융시장 또는 증권시장의 변화(금리, 환율, 주가, 지수의 변경을 포함함), (e) 법령, 일반적으로 인정되는 회계원칙이나 회계기준 또는 그 해석의 변경, (f) 본 계약이나 본건 거래의 발표, 보도나 공시 또는 본 계약에서 예정한 조치나 의무의 이행, (g) 매수인의 동의를 받거나 매수인의 요청에 따른 행위, (h) 대상회사의 내부적 또는 공개된 전망, 매출, 이익 또는 기타 재무 성과나 경영성과에 대한 예측, 예상의 불충족(다만, 명확히 하면, 이러한 전망, 예측, 예상의 불충족을 초래한 사실, 사정 또는 사건 자체는 중대하게 부정적인 영향의 발생 여부 자체를 결정함에 있어서는 고려됨)

“중요계약”이란 대상회사가 당사자인 서면 또는 구두의 다음 각 호의 계약을 말한다. 다음 각 호 중 일정 금액의 기준이 설정된 규정을 적용함에 있어서는 동일한 거래를 구성하는 복수의 계약 또는 관련되는 일련의 거래를 하나의 계약으로 본다.

1. 물품 또는 용역의 대금(계속적 계약의 경우 연간 대금)이 금 1,000,000,000 원 이상인 구매계약 또는 공급계약

2. 부동산매매계약 및 (대상회사가 임대인, 임차인, 전대인, 전차인인지 여부를 불문하고) 연 차임 또는 리스료가 금 200,000,000원 이상인 부동산이나 동산의 임대차 또는 전대차계약
3. 금전의 대여, 차입, 사채발행이나 인수, 대상회사의 자산을 담보로 제공하거나, 제3자로부터 담보를 제공받는 계약, 대상회사가 보증을 제공하거나 보증을 제공받는 계약, 기타 대상회사에 부채를 발생시키는 계약
4. 대상회사가 라이선스를 부여 받는 자인지, 부여하는 자인지 여부를 불문하고, 지적재산권의 라이선스에 관한 일체의 계약(단, 통상적인 사업과정에서 체결된 것으로서 누구나 수시로 구매 가능한 소프트웨어 프로그램에 관한 라이선스 계약으로서 연간 수수료가 금 200,000,000원을 초과하지 않는 것은 제외함)
5. 제3자에게 대상회사의 의사 결정에 관한 거부권 또는 동의권을 부여하거나, 대상회사의 이사회 또는 이사회 내 위원회의 구성원을 지명 또는 추천하거나 달리 대상회사의 경영에 참여할 권리를 부여하는 계약
6. 다른 사람과의 투자, 손익, 매출 비용이나 채무를 분담하는 내용의 합작, 조합, 동업, 파트너쉽 기타 이와 유사한 법률관계를 형성하는 것에 관한 계약
7. 경영권 또는 지배권의 변동이 발생하는지 여부를 불문하고, 합병, 분할, 분할합병, 영업의 전부 또는 일부의 양도 또는 양수, 주식의 포괄적 교환, 주식의 포괄적 이전, 주식이나 지분의 양도나 양수 기타 이와 유사한 계약
8. 통상적인 사업수행과정에 따라 체결한 것이 아닌 독점권, 영업금지, 유인금지, 최소수량보장, 의무인수(Take or Pay 포함), 최혜국대우, 가격인상제한에 관한 조항을 포함하고 있거나, 대상회사의 사업분야, 거래상대방, 사업지역이나 기간 등을 제한하거나 달리 대상회사가 대한민국 내에서 또는 해외에서 자유롭게 사업을 영위하는 것을 제한하는 조항을 포함하고 있는 계약
9. 통상적인 사업수행과정에 따라 체결한 것이 아닌 비밀유지계약
10. 대상회사의 경영권 또는 지배권에 변동이 있을 경우, (i) 계약 상대방에게 해제권, 해지권, 동의권, 승인권 등이 부여되거나, (ii) 계약 상대방에 대한 통지, 통보 등이 요구되거나, (iii) 자동 해지, 기한이익 상실 등 대상회사에 여하한 내용의 불이익이 발생할 수 있는 계약(이하 “COC 규정이 있는 계약”)

11. 증권 또는 금 300,000,000원 이상의 자산에 관한 매수청구권, 매도청구권, 기타 이와 유사한 권리를 규정하고 있는 계약
12. 노동조합이나 근로자대표와 체결한 단체협약, 임금협약 기타 이와 유사한 계약
13. 전현직 임직원, 근로자 파견사업주, 기타 대상회사를 위한 근로에 종사할 인력의 파견을 포함하는 서비스에 관하여 외부용역업체와 체결한 계약
14. 정부기관과 체결한 계약(정부기관과 체결한 계약의 하도급 또는 재하도급 계약과 같이 궁극적인 계약 상대방이 정부기관인 경우를 포함함)
15. 특수관계인과 체결한 계약
16. 계약의 불이행, 위반, 종료, 해제, 해지가 대상회사에 중대한 부정적인 영향을 초래할 수 있는 계약
17. 위 각 호에 해당하지 않는 것으로서 계약의 명칭과 유형을 불문하고 대상회사가 경제적으로 부담하는 계약금액이 금 500,000,000원 이상인 계약

“지적재산권”이란 관할 국가, 지역, 등록이나 출원 여부 또는 그 가능 여부를 불문하고, 발명, 특허, 고안, 실용신안, 디자인, 상호, 상표, 서비스표, 저작, 컴퓨터프로그램, 데이터베이스, 영업비밀, 도메인 이름, 노하우, 그 각각에 대한 실시, 사용 또는 실연권, 영업권, 기타 이와 유사한 권리, 그리고 이에 대한 등록 및 출원을 말한다.

“통상적인 사업과정”이란 회사가 영업을 계속함에 있어서 통상 행하는 영업범위 내의 사무로서, 과거의 일상적이고 통상적인 사업관행에 양적, 질적 및 빈도의 측면에서 부합하는 적법한 사업활동을 말한다.

“특수관계인”이란 각 문제되는 시점을 기준으로 상법, 공정거래법, 법인세법 및/또는 국세기본법에 따른 특수관계인에 해당하는 자를 말한다.

제2조 대상주식의 매매

2.1 매매.

본 계약에서 정하는 조건에 따라, 매도인은 매수인에게 대상주식을 매도하고, 매수인은 매도인으로부터 대상주식을 매수하기로 한다.

2.2 매매대금.

- (1) 본 계약에 따라 매수인이 매도인에게 지급해야 할 대상주식의 매매대금은 1주당 금 일백구십육만이천칠백구십원(1,962,790)원을 기준으로 산정한 금 일천육백삼십칠억삼천이백일만팔천원(163,732,018,000)원(본 계약에서 정한 바에 따라 조정된 경우 그 조정된 금액을 반영하여 최종 확정됨, 이하 “매매대금”)으로 하되, 매매대금은 SPAC 발행 신주 교부(이하 주식으로 교부되는 부분을 “주식교부분”) 및 현금 지급 방식(명확히 하면 원화로 지급하고, 이하 현금으로 지급되는 부분을 “현금지급분”)으로 지급하기로 한다. 현금지급분의 지급일정 및 조정은 별첨 2.2에 기재된 바에 따르며, 주식교부분에 대해서는 매매대금 중 주식교부분에 해당하는 금 일천이백 칠십오억원(127,500,000,000)원에 상응하는 SPAC 발행 주식을 교부하기로 한다(이때 1주 미만의 단주 발생시 그에 상응하는 원화 금액만큼 현금지급분을 증액하여 지급한다. 적용되는 환율은 주식교부분을 지급해야 하는 날로부터 1 영업일 전일에 KEB하나은행에서 최초로 고시하는 매매기준율을 적용함).
- (2) 제(1)항에 따른 신주의 발행은, 매수인과 SPAC 간에 체결될 합병계약(이하 “본건 합병계약”)에 따른 거래의 종결 후 실무상 가능한 범위 내에서 (단, 늦어도 본건 합병계약에 따른 거래의 종결일로부터 60일 이내에) 신속하게 이를 이행하기로 한다. 이때 제(1)항에 따라 교부되는 주식은 당사자들 간 합의된 증권 시장에 상장이 완료된 상태여야 하고, 당사자들 간에 사전 합의된 보호예수(명확히 하면, 6개월을 넘지 않음)를 제외하고 어떠한 제한부담도 없는 상태이어야 하며, 매수인은 이러한 확약과 보증 하에 해당 주식을 매도인에게 교부한다. 매수인은 이러한 주식 교부를 위하여 증권계좌 이체 등 주식의 소유권이 적법하고 유효하게 이전될 수 있는 방식 및 조치를 취하여야 하고, 매도인은 이를 위하여 매수인이 합리적으로 요청하는 조치에 협조한다.

2.3 지연이자.

매수인이 매매대금 지급의무를 지체하는 경우에 미지급금액에 대하여 해당 의무를 이행해야 하는 날부터 실제 지급일의 전일까지 연 15%의 이율에 의한 지연이자를 가산하여 지급하여야 한다.

제3조 거래의 종결

3.1 거래종결.

대상주식의 매매와 관련한 거래의 종결(이하 “거래종결”)은, 제5조에서 정한 거래 종결의 선행조건이 모두 충족(제5조에서 정한 바에 따라 일방 당사자가 거래종결의 선행조건을 충족을 면제한 경우를 포함한다)되는 것을 전제로, 매수인과 SPAC 간에 체결될 본건 합병계약의 체결 및 이행 등에 대하여 매수인 및 SPAC의 주주 총회에서 각각 이를 승인한 날(승인한 날이 다를 경우, 뒤의 날) 또는 당사자들이 달리 합의하는 날(이하 “거래종결일”)에, 서울 중구 남대문로 2가 63 한진빌딩 신관 18층 법무법인 광장 회의실 또는 당사자들이 달리 합의하는 장소에서 이루어진다.

3.2 거래종결시 매도인의 이행사항.

매도인은 거래종결일에 매수인이 제3.3조의 의무를 이행하는 것과 동시에 다음 사항을 이행해야 한다.

- (1) (i) 대상주식을 표창하는 주권의 실물 및 (ii) 매수인이 거래종결일 현재 대상주식의 주주로 기재된 대상회사 발행 주주명부 원본을 매수인에게 교부(대상주식의 주권이 발행되어 있지 않은 경우, (a) 대상회사가 발행한 대상주식에 대한 주권미발행확인서, (b) 대상회사 명의의 대상주식 양수도에 대한 확정일자부 승낙서 및 (c) 매수인이 거래종결일 현재 대상주식의 주주로 기재된 대상회사 발행 주주명부의 각 원본을 매수인에게 교부).
- (2) 제5.1조 제(6)항에 따른 대상회사 등기임원의 사임서 원본(등록된 인감이 날인되고, 인감증명서 등 사임등기에 필요한 제반 서류가 첨부되어야 함)을 매수인에게 교부.
- (3) 거래종결을 조건으로 거래종결일자로 매수인이 지명하는 자들이 대상회사의 등기임원으로 선임될 수 있도록 대상회사의 임시주주총회를 진행하였음을 입증할 수 있는 주주총회 의사록 원본대조필 사본과 기타 매수인이 임원 선임 등기를 위하여 합리적으로 요청하는 서류를 매수인에게 교부.
- (4) 기타 매수인이 합리적으로 요구하는 서류의 제공.

3.3 거래종결시 매수인의 이행사항.

매수인은 거래종결일에 매도인이 제3.2조의 의무를 이행하는 것과 동시에 다음 사항을 이행해야 한다.

- (1) 선행조건 충족 확인 등을 위하여 매도인이 합리적으로 요구하는 서류의 제공.

제4조 진술 및 보장

4.1 매도인의 매도인에 관한 진술 및 보장.

매도인은 매수인에 대하여 본 계약 체결일 및 거래종결일 현재(단, 해당 조항에서 달리 명시된 경우에는 그 일자 현재) 별첨 4.1에 기재된 사항이 진실하고 정확함을 진술하고 보장한다.

4.2 매도인의 대상회사에 관한 진술 및 보장.

적정하게 공개된 경우를 제외하고, 매도인은 매수인에 대하여 본 계약 체결일 및 거래종결일 현재(단, 해당 조항에서 달리 명시된 경우에는 그 일자 현재) 별첨 4.2에 기재된 사항이 진실하고 정확함을 진술하고 보장한다.

4.3 매수인의 진술 및 보장.

매수인은 매도인에 대하여 본 계약 체결일 및 거래종결일 현재(단, 해당 조항에서 달리 명시된 경우에는 그 일자 현재) 별첨에 기재된 사항이 진실하고 정확함을 진술하고 보장한다.

제5조 확약

5.1 거래종결 이전 확약.

각 당사자는 본 계약 체결일로부터 거래종결일까지 사이에 다음의 행위를 하거나 하지 ~~않을~~ 것을 확약한다.

- (1) 노력의무. 각 당사자는 본 계약 제6조에 규정된 거래종결의 선행조건의 신속한 성취를 위해 최선의 노력을 다하여야 하고, 매도인의 경우 대상회사로 하여금 이를 하도록 하여야 한다.
- (2) 통지의무. 각 당사자는 (i) 중대한 부정적 영향, (ii) 진술 및 보장 위반, (iii) 확약, 기타 의무의 위반, (iv) 거래종결의 선행조건의 불충족을 초래하였거나, 이를 초래할 것이 합리적으로 예상되는 사유가 발생하거나 발견된 경

우, 신속히 이를 상대방에게 서면으로 통지하여야 한다. 본 항에 따른 통지는 해당 당사자가 본 계약에 따라 가지는 여하한 권리에 영향을 미치지 아니하고, 상대방 당사자에 의한 본 계약의 여하한 규정의 위반을 치유하는 것으로 해석되지 아니한다.

- (3) 회사운영. 매수인의 사전 서면 동의가 없는 한, 매도인은 (i) 대상회사를 통상적인 사업과정에 따라 운영하여야 하고, (ii) 대상회사의 사업, 조직, 인허가, 영업권 및 근로자, 매출처, 매입처, 대주, 정부기관 기타 대상회사와 사업관계나 계약관계를 가진 자들과의 과거의 관행에 부합하는 통상적인 사업관계를 유지하기 위하여 최선의 노력을 다하여야 하며, (iii) 대상회사가 별첨 5.1(3)(iii)에 기재된 행위를 하지 않도록 하여야 한다.
- (4) 배타적 계약. 매도인은 직접 또는 간접으로(대상회사, 특수관계인, 그 임직원, 주주 또는 그 각 대리인으로 하여금 행하도록 하는 경우를 포함하며, 이에 한정되지 아니함) 매수인 이외의 자와 사이에 또는 이를 상대로, 본건 거래와 유사하거나 이에 배치되는 여하한 거래의 권유, 유인, 논의, 구속력 여부를 불문한 여하한 계약이나 문서의 체결, 기타 의사연락이나 이와 관련한 매도인, 대상회사에 대한 실사기회, 자료나 정보의 제공 등을 하여서는 아니 된다.
- (5) 정보접근. 매도인은 대상회사로 하여금 매수인 및 그 대리인이 대상회사의 사무실, 공장, 부지 등을 방문하거나 현장을 확인하고, 임직원, 거래처 또는 중요계약 상대방과 면담하고, 대상회사의 계약서, 장부, 기록, 기타 문서를 열람할 수 있도록 허용하고, 매수인 및 그 대리인이 합리적으로 요청하는 대상회사에 대한 자료나 정보가 신속히 제공될 수 있도록 하며, 이에 필요한 조치를 취하여야 한다. 다만, 본 항에 따른 정보접근은 업무시간 중 대상회사의 업무가 중대하게 방해 받지 않는 범위 내에서 이루어져야 한다. 명확히 하건대, 본 계약상 달리 규정되지 아니하는 한, 매수인의 자료나 정보 수령 및 이에 따른 여하한 사실의 인지는 본 계약상 매도인이 제공한 어떠한 진술 및 보장, 확약 기타 합의의 포기로도 해석되지 아니하며, 달리 이에 영향을 미치지 아니한다.
- (6) 사임서. 매도인은 거래종결일 전까지 대상회사의 등기임원 중 매수인이 사전에 지명하는 자들이 대상회사의 등기임원직에서 거래종결을 조건으로 사임하도록 하여야 하고, 그들로부터 사임서(등록된 인감이 날인되고, 인감증명서 등 사임등기에 필요한 서류가 첨부되어야 함)를 징구하여 거래종결일에 매수인에게 그 원본을 교부하여야 한다.

- (7) 주주총회 등. 매도인은 거래종결일에 대상회사의 임시주주총회가 적법하게 개최되어 해당 주주총회에서 매수인이 지명하는 이사 및 감사의 선임 안건을 비롯하여 매수인이 요청하는 안건이 거래종결을 조건으로 적법하게 결의되기 위해 필요한 대상회사의 내부절차가 이행될 수 있도록 하여야 한다.
- (8) 제3자 동의. 매도인은 대상회사로 하여금 COC 규정이 있는 계약에 대하여 해당 계약상 필요하거나, 요구되는 바에 따라, (i) 계약 상대방으로부터 해제권, 해지권 행사의 포기 등에 관한 서면 또는 동의서를 받거나, (ii) 계약 상대방에게 서면 통지, 통보 등을 하거나, (iii) 계약 상대방으로부터 자동 해지 또는 기한이익 상실의 효력이 없는 것으로 보거나 그에 따른 권리 행사를 하는 것을 포기 또는 면제한다는 취지의 서면을 징구하도록 하여야 한다.
- (9) 기업결합신고 등. 매도인은 본건 거래에 대한 기업결합신고를 위해 매수인이 자료의 제공 기타 합리적인 협조를 요청하는 경우 이에 응하여야 한다.
- (10) 근질권 설정. 매도인은, 관련 외국환신고가 수리되는 것을 조건으로 하여, 매수인과 대상주식에 대하여, 본 계약에 따른 매도인의 제반 의무를 피담보채무로 하고, 매수인을 근질권자로 하는 주식근질권설정계약을 별첨 5.1(10) 양식에 따라 체결하고, 그에 따라 근질권을 설정하기로 한다. 매도인은 이를 위하여 본 계약 체결일 후 지체없이 관련 외국환신고절차를 진행하기로 하고, 해당 근질권설정계약은 위 계약 체결 관련 외국환신고의 수리 직후 체결하기로 한다(단, 늦어도 본 계약 체결일로부터 7 영업일 이내(당사자들 합의로 연장 가능)에 체결하기로 함).
- (11) 본건 합병 관련. 매수인은 매도인에게 매수인과 SPAC의 합병에 관한 주요 진행상황, 일정 및 절차에 대해서 서면으로 통지하고, 매도인이 합리적으로 요청하는 정보 및 자료를 제공하여야 하며, 위 합병이 매도인에게 통지한 일정 및 절차에 따라 적법하게 진행되도록 최선의 노력을 하여야 한다.

5.2 거래종결 이후 확약

매도인과 매수인은 거래종결 이후 다음의 행위를 하거나 하지 않을 것을 확약한다.

- (1) 경업금지. 매도인은 본 계약 체결일로부터 거래종결 후 5년이 경과하는 날까지, 직접적으로 또는 주식의 소유, 계약, 계열회사나 특수관계인을 통한 방법 기타 이에 준하는 간접적인 방법을 포함한 일체의 방법으로, 전 세계 어디에서든, 대상회사가 본 계약 체결일 현재 영위하는 사업과 동일 또는 유사하거나 이와 경쟁이 되는 일체의 사업(이하 “경쟁사업”)을 영위하거나, 이에 준하는 행위를 하여서는 아니 된다{단, 매도인이 본 계약 체결일 이전에 이미 직간접적으로 수행하고 있던 사업(계열회사나 특수관계인을 통하여 영위하는 사업을 포함)을 영위하는 것과 매도인이 본 계약 체결일 현재 이미 보유하고 있는 주식(계열회사나 특수관계인을 통하여 보유하는 주식을 포함) 제외하고, 경쟁사업을 영위하는 상장회사의 지분 일(1)% 이하 또는 비상장회사의 지분 일십(10)% 이하를 단순 투자 목적으로 취득 및 보유하는 것은 본 항에 따라 제한되지 아니함}.
- (2) 유인금지. 매도인은 본 계약 체결일로부터 거래종결 후 5년이 경과하는 날까지, 직접적으로 또는 계열회사나 특수관계인을 통한 간접적인 방법으로 (i) 대상회사의 고객, 매출처, 매입처, 기타 주요 거래 상대방을 유인하거나 이들이 대상회사와의 거래를 중단하도록 하거나, (ii) 대상회사의 임직원을 선임, 고용 또는 이를 목적으로 유인하거나, 퇴임 또는 퇴직을 권유하여서는 아니 된다.
- (3) 기업결합신고 등. 매도인은 본건 거래에 대한 기업결합신고를 위해 매수인이 자료의 제공 기타 합리적인 협조를 요청하는 경우 이에 응하여야 한다.
- (4) (주)플레이에프앤비 주식에 대한 콜옵션. 거래종결일 전까지, 매도인과 대상회사 간에 거래종결일로부터 3년 이내에 매도인이 대상회사가 보유하고 있는 (주)플레이에프앤비 주식을 취득할 수 있는 콜옵션을 매도인에게 부여하기로 하는 내용의 계약을 체결하기로 하고 매수인은 이에 동의한다. 이때 콜옵션 행사가액은 대상회사의 K-GAAP 기준의 2022 사업연도말 재무제표상 장부가액으로 한다.
- (5) 대표이사 보수 기준. 매수인과 매도인은 거래종결일까지 거래종결일 후 매도인이 대상회사의 대표이사로 재직하는 것과 관련한 매도인의 보수 및 성과급 지급 기준에 대해서 합의하기로 하고, 당사자들은 대상회사로 하여금 집행을 위하여 필요한 모든 절차를 이행하도록 하여야 한다. 매도인과 매수인은 기존 3개년 영업이익 대비 지급한 성과급액 및 급여인상 재원을 기준으로 대표이사의 보수 및 성과급에 대해서 논의하기로 하고, 대

표이사의 보수 산정시 최소한 물가상승률이 반영될 수 있도록 기준을 마련하여야 한다.

- (6) SPAC 발행 신주 처분에 따른 손실보전. 매도인이 SPAC 발행 합병 신주(주식교부분)가 Nasdaq 시장에 상장되고 6개월의 보호예수 기간이 종료한 날로부터 3개월 동안(이하 “매도가능기간”) 매매대금의 일부로서 교부받은 SPAC 발행 신주를, 본 계약에 따라 주식교부분으로서 SPAC 발행 신주를 매도인이 교부받은 시점의 SPAC 주식의 1주당 가치 미만의 금액으로 매도한 경우, 매수인은 차액상당액을 2027년 1월 31일까지 매도인에게 보전해주기로 한다. 다만, 매수인이 지급하여야 하는 차액상당액에서 (i) 2026년 12월 31일까지의 주식교부분의 매도와 관련하여 매도인에게 발생한 처분 이익과 (ii) 주식교부분 중 매도인이 2026년 12월 31일 현재 보유하는 잔여 지분의 평가이익액(2026년 12월 1일부터 2026년 12월 31일까지 증가 기준 평균 금액에 잔여 지분의 수를 곱한 금액)의 합계액을 공제하기로 한다. 본 항에 따른 처리는 매매대금의 조정으로 본다.
- (7) 대표이사 계속 근무의무. 매도인은 대상회사의 이사회에서 달리 정하지 아니하는 한 본 계약 체결일로부터 거래종결 후 5년이 경과하는 날까지 대상회사의 대표이사에서 사임할 수 없으며, 선량한 관리자의 주의의무, 신인의무 및 충실의무를 바탕으로 대상회사의 경영에 성실히 임하여야 한다(단, 매도인이 중대한 질병으로 인하여 합리적인 관점에서 대표이사직의 정상적인 수행이 불가능하게 되는 경우 기타 대상회사 및/또는 매수인의 중대한 계약상 의무 위반, 정당한 사유 없는 해고 등 매도인의 귀책사유 없이 합리적인 관점에서 대표이사직의 정상적인 수행이 불가능하게 되는 경우는 예외로 하고, 그러한 근무 중단은 매도인의 본 계약 위반에 해당하지 않음). 매도인이 본 항을 위반하여 대표이사직에서 사임하는 경우, 위약벌로 (i) 매매대금의 50%에 해당하는 금액과 (ii) 금 팔백십팔억 (81,800,000,000)원 중 더 큰 금액을 매수인에게 지급하기로 한다.
- (8) 블록딜(Block Deal). 매도인이 금 일백억(10,000,000,000)원 이상에 상응하는 SPAC 발행 합병 신주(주식교부분)를 1 영업일 내에 매도하고자 하는 경우, 반드시 블록딜(Block Deal)의 방식으로만 매도하여야 한다.

제6조 거래종결의 선행조건

6.1 매수인 의무이행의 선행조건.

매수인이 본 계약에 따라 거래종결을 행할 의무는 다음 각 항의 조건이 모두 성취되는 것을 그 선행조건으로 한다. 다만, 매수인이 이를 서면으로 면제하는 경우에는 예외로 한다.

- (1) 본 계약 제4.1조 및 제4.2조에 규정된 매도인의 진술 및 보장 중 근본적 진술 및 보장은 모든 측면에서, 그 밖의 진술 및 보장은 모든 중요한 측면에서, 본 계약 체결일 및 거래종결일 현재(다만, 진술 및 보장이 명시적으로 특정 일자나 특정 시점에 관한 것일 경우에는, 그 일자나 시점 현재) 진실하고 정확할 것.
- (2) 매도인이 본 계약에 따라 거래종결일 또는 그 이전까지 이행하거나 준수하여야 하는 확약과 의무를 모든 측면에서 이행할 것.
- (3) 본건 거래를 금지하거나 중대하게 제한하는 법원 기타 정부기관으로부터의 판결, 명령 기타 조치가 존재하지 아니할 것.
- (4) 매수인과 SPAC 간에 체결될 본건 합병계약의 체결 및 이행 등에 대하여 매수인 및 SPAC의 주주총회에서 각각 이를 승인하였을 것.
- (5) (해당하는 경우) 외국인투자 촉진법상 외국인투자신고 및/또는 외국환거래법령상 증권취득신고 및/또는 해외직접투자신고를 포함하여, 당사자들이 본건 거래의 종결을 위해 거래종결일 이전까지 득하여야 하는 제반 인허가 및 승인이 전부 적법하게 완료되었을 것.
- (6) 제5.1조 제(10)항에 따라 근질권설정계약이 체결되어 그에 따른 근질권이 설정되었을 것(명확히 하면, 근질권설정계약에 따라 본 계약상 거래종결이 이루어지면 근질권은 해지됨).

6.2 매도인 의무이행의 선행조건.

매도인이 본 계약에 따라 거래종결을 행할 의무는 다음 각 항의 조건이 모두 성취되는 것을 그 선행조건으로 한다. 다만, 매도인이 이를 서면으로 면제하는 경우에는 예외로 한다.

- (1) 본 계약 제4.3조에 규정된 매수인의 진술 및 보장 중 근본적 진술 및 보장은 모든 측면에서, 그 밖의 진술 및 보장은 모든 중요한 측면에서 본 계약 체결일 및 거래종결일 현재(다만, 진술 및 보장이 명시적으로 특정 일자나 특정 시점에 관한 것일 경우에는, 그 일자나 시점 현재) 진실하고

정확할 것.

- (2) 매수인이 본 계약에 따라 거래종결일 또는 그 이전까지 이행하거나 준수하여야 하는 확약과 의무를 모든 측면에서 이행할 것.
- (3) 본건 거래를 금지하거나 중대하게 제한하는 법원 기타 정부기관으로부터의 판결, 명령 기타 조치가 존재하지 아니할 것.
- (4) 매수인과 SPAC 간에 체결될 본건 합병계약의 체결 및 이행 등에 대하여 매수인 및 SPAC의 주주총회에서 이를 승인하였을 것.
- (5) (해당하는 경우) 외국인투자 촉진법상 외국인투자신고 및/또는 외국환거래법령상 증권취득신고 및/또는 해외직접투자신고를 포함하여, 당사자들이 본건 거래의 종결을 위해 거래종결일 이전까지 득하여야 하는 제반 인허가 및 승인이 전부 적법하게 완료되었을 것.

6.3 선행조건 미충족 관련.

어느 당사자가 본 조에 따른 선행조건 미충족에 대해 귀책사유가 있는 경우, 그 귀책당사자는 해당 선행조건의 미충족을 주장할 수 없다.

제7조 손해배상

7.1 매도인의 손해배상책임.

매도인은 본 계약에 규정된 매도인의 진술 및 보장, 확약 기타 의무의 위반으로 인해 매수인에게 발생한 손해를 배상하여야 한다.

7.2 매수인의 손해배상책임.

매수인은 본 계약에 규정된 매수인의 진술 및 보장, 확약 기타 의무의 위반으로 인해 매도인에게 발생한 손해를 배상하여야 한다.

7.3 손해배상의 취급.

법령에 반하지 않는 한 본 계약에 따른 손해배상은 매매대금의 조정으로 본다.

7.4 진술보장 존속기간

- (1) 본 계약상 각 당사자의 진술 및 보장은 거래종결일로부터 18개월이 되는 날까지 유효하게 존속한다. 단, (i) 근본적 진술 및 보장은 존속기간의 제한 없이 유효하게 존속하고, (ii) 별첨 4.2 제14항(지적재산권)에 따른 진술 및 보장은 거래종결일로부터 3년간, (iii) 별첨 4.2 제11항(조세)에 따른 진술 및 보장은 거래종결일로부터 5년간 유효하게 존속하는 것으로 한다.
- (2) 제1항의 존속기간은 진술 및 보장 위반에 관해 사기 또는 고의적 은폐가 있었던 경우에는 적용되지 않고, 명확히 하면, 본 계약상 확약 기타 의무 위반이 있었던 경우에는 적용되지 아니한다.
- (3) 본 계약 제7.1조 또는 제7.2조에 따라 손해배상을 청구하는 당사자(이하 “배상권리자”)는, 상대방 당사자(이하 “배상의무자”)의 본 계약상 진술 및 보장이 진실하지 않거나 정확하지 않은 경우, 진술 및 보장 존속기간 내에 관련 진술 및 보장의 구체적인 위반 내용 및 이로 인한 손해액(명확히 하면, 가능한 한도 내에서 통지시점의 합리적인 예상액을 의미하며, 정확한 금액의 특징이 어려울 경우 범위나 공식에 의한 기재 가능)을 배상의무자에게 통지하여야 하고, 명확히 하면, 이와 같이 통지가 이루어진 경우에는 진술 및 보장 존속기간 후에도 배상의무자로부터 해당 위반에 따른 손해배상을 받을 수 있으나, 존속기간 내에 통지가 이루어지지 아니하면 존속기간이 만료된 해당 진술 및 보장에 대한 손해배상청구권을 상실한다.

7.5 손해배상에 대한 제한.

- (1) 배상권리자가 손해를 발생시킬 수 있는 사유가 있음을 인지한 때에는 그로 인한 손해를 최소화하기 위하여 필요한 합리적인 조치를 취해야 하며, 그러한 조치 해태와의 직접적인 인과관계로 인하여 발생하거나 추가된 손해에 대하여는 배상의무자에게 손해배상을 청구할 수 없다.
- (2) 본 계약에 따른 손해배상책임은 손해배상을 초래하는 사실관계가 하나 이상의 진술 및 보장, 확약 또는 의무의 위반을 구성한다는 이유로 중첩적으로 발생되지 아니한다.
- (3) 배상의무자는 어떠한 경우에도 배상의무자의 본 계약상 진술 및 보장, 확약 기타의 의무 위반으로 인해 발생하는 특별손해에 대하여는 배상책임을 부담하지 아니하며, 배상 청구자는 여하한 경우에도 매출, 이익, 현금흐름, 자산 등에 배수(multiple)를 적용하는 방식에 의한 손해를 주장할 수 없다.

- (4) 배상의무자는 배상권리자의 거래종결일 후 행위로 인하여 배상권리자에게 추가되거나 확대된 손해 부분에 대하여는 배상책임을 지지 아니한다.
- (5) 배상의무자가 본 계약에 따른 손해배상책임을 이행하기 전에 배상권리자가 본 계약에 따라 배상되는 손해에 대하여 제3자로부터 보험금 등의 금전이나 이익을 지급 또는 제공받거나 그러한 금전이나 이익을 지급 또는 제공받을 권리를 갖게 되는 경우, 배상권리자는 그러한 금전이나 이익을 지급 또는 제공받기 위하여 합리적으로 노력하여야 하고, 배상권리자가 제3자로부터 실제로 그와 같은 금전이나 이익을 지급 또는 제공받은 경우에는 그러한 금전이나 이익의 액수만큼(단, 배상권리자가 제3자로부터 그러한 권리 등의 지급 또는 제공을 받기 위하여 부담하거나 소요된 변호사 보수 및 보험금 지급으로 인한 보험료 인상분 등 합리적인 비용 상당액은 공제함) 배상의무자가 배상권리자에게 지급할 손해배상액은 감액된다. 배상의무자가 본 계약에 따른 손해배상책임을 이행한 이후 배상권리자가 본 계약에 따라 배상되는 손해에 대하여 제3자로부터 보험금 등의 금전이나 이익을 지급 또는 제공받는 경우, 배상권리자는 지체없이 배상의무자로부터 배상받은 금액과 제3자로부터 지급 또는 제공받은 금액(단, 배상권리자가 제3자로부터 그러한 권리 등의 지급 또는 제공을 받기 위하여 부담하거나 소요된 변호사 보수 및 보험금 지급으로 인한 보험료 인상분 등 합리적인 비용 상당액은 공제함)의 합계에서 실제 배상권리자에게 발생한 손해를 초과하는 금액을 배상의무자에게 지급하여야 한다.
- (6) 본 계약상 달리 정하고 있지 않는 한, 매도인은 진술 및 보장 위반에 대하여는 다음의 제한 하에 본 계약 제7.1조 및/또는 제7.2조에 따른 손해배상책임을 부담한다. 명확히 하면, (i) 근본적 진술 및 보장의 위반, (ii) 진술 및 보장 위반에 관하여 위반 당사자의 사기 또는 고의적 은폐가 있었던 경우, 또는 (iii) 진술 및 보장을 제외한 확약 기타 본 계약상 의무의 위반에 대해서는 다음 각 항의 제한이 적용되지 아니한다.
- (i) 본 계약에 따라 매수인에게 발생한 손해액을 산정함에 있어서, 개별 항목별 매수인의 손해액(여기서 개별 항목이란 그 자체로 손해배상청구를 가능하게 하는 각각의 사건을 의미하되, 실질적으로 동일한 사실관계에 기초한 사건은 하나의 개별 항목으로 봄)이 금 오천만(50,000,000)원 미만인 경우에는 본 계약상 손해액 산정의 대상에서 제외되고, 개별 항목별 매수인의 손해액이 동 금액 이상인 경우에만 아래 제(ii)호 및 제(iii)호의 제한 하에 당해 손해액을 본 계약상 손해액 산정의 대상으로 한다.
- (ii) 매도인은 본 계약에 따라 매수인에게 발생한 손해액의 총액이 매매대금의 1.5%을

초과하는 경우에만, 손해액 누적총액 전체가 아니라 동 금액을 초과하는 손해액에 대하여 손해배상책임을 부담한다.

- (iii) 매도인이 매수인에게 배상하여야 하는 손해배상액의 총액은 현금지급분의 100%를 초과할 수 없다.
- (7) 매도인은 본 계약 체결일 현재 매수인이 알고 있었던 사항으로 인하여 발생한 손해에 대해서는 매수인에 대하여 본 계약상 진술 및 보장 위반을 이유로 손해배상책임을 부담하지 아니한다. 명확히 하면, 본 항의 목적상 “매수인이 알고 있었던 사항”은 “적정하게 공개된 사항”을 의미한다.
- (8) 거래종결이 이루어진 후에는, 본 계약 제7조가 규정하는 배상권리자의 손해배상을 받을 권리는 본 계약상 달리 규정된 경우를 제외하고, 배상의무자의 진술 및 보장, 확약 기타의 의무의 위반으로 인한 금전적 배상청구에 관한 배상권리자의 유일하고 배타적인 구제수단이 된다. 배상의무자의 사기가 있는 경우 및 본 계약상 달리 규정된 경우를 제외하고, 거래종결 여부를 불문하고, 배상권리자는 본 계약과 관련하여 자신에게 발생하는 모든 손해에 대해, 배상의무자와 그 계열회사 및 그 대리인들에게 본 계약 제7조에서 규정한 것 이외의 방법으로 여하한 민사상, 형사상의 책임을 물을 수 없다. 명확히 하면, 본 항의 규정은 본 계약상 확약 기타 의무 위반에 대한 금지(중단) 또는 이행 가처분 신청, 이행청구, 부작위청구 등을 배제하지 않는다.

제8조 해제

8.1 상호합의에 의한 해제.

본 계약은 본건 합병계약에 따른 거래의 종결 전에 당사자들의 서면 합의에 따라 해제될 수 있다.

8.2 매도인 또는 매수인에 의한 해제.

본 계약은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 아래 기재된 해당 당사자의 상대방 당사자에 대한 서면 통지로서 해제될 수 있다. 다만, 다음 각 호의 사유 발생에 책임 있는 당사자는 본 조에 의하여 본 계약을 해제할 수 없다. 당사자들이 이 본 계약을 해제하는 경우에는 언제나 그 전부를 해제하여야 하고 일부를 해제하는 것은 허용되지 아니한다.

- (1) 어느 일방 당사자의 귀책사유 없이, 본건 합병계약에 따른 거래의 종결일로부터 60일이 경과한 후에도 보호예수되는 주식을 제외한 SPAC 발행 합병 신주가 Nasdaq 시장에서 거래하는 것이 가능하지 않은 경우, 각 당사자에 의하여.
- (2) 본 계약 제6조의 선행조건 중 어느 하나 이상의 선행조건이 충족되지 아니함으로 인하여, 2024년 12월 31일까지 본 계약상 거래종결이 이루어지지 않는 경우, 각 당사자에 의하여

8.3 해제의 효과.

- (1) 본 계약이 본 조에 따라 해제되는 경우 본 계약은 그 효력을 상실한다. 다만, 본 계약 제1조, 제7조, 제8조 및 제9조의 규정은 본 계약이 해제 기타의 사유로 인하여 종료되는 경우에도 그 효력을 유지한다. 본 계약의 해제는 본 계약의 해제 이전에 본 계약의 위반으로 인하여 당사자가 부담하는 책임에는 영향을 미치지 아니한다.
- (2) 본건 거래의 거래종결 이후 제8.1조 및/또는 제8.2조에 따라 본 계약이 해제되는 경우 당사자들은 본 계약상 이행한 일체의 사항들에 대해 원상회복 의무를 부담하며, 특히 이에 따른 매도인의 매매대금 반환 및 매수인의 주식 반환은 해제된 날로부터 10일 이내에 이행되어야 한다(이때 거래종결 전 이행된 사항에 대해서는 고려하지 아니하고 현상 그대로 본건 거래만 원상회복하되, 명확히 하면, 당사자들은 이러한 원상회복을 위한 외국환신고 등 필요 조치를 지체 없이 이행하고, 매수인은 그 지명이사로부터 사임서(사임등기에 필요한 서류 포함)를 징구하여 매도인에게 교부하는 것을 포함하여 매도인의 대상회사 경영권 회복을 위하여 매도인이 합리적으로 요청하는 조치를 취하여야 함).
- (3) 본 계약이 해제되는 경우 각 당사자는 지체없이 본건 거래와 관련하여 상대방 당사자 및 그 자문사, 대리인들로부터 수령한 모든 서류와 자료를 상대방 당사자에게 반환하고, 보관하고 있는 위 서류 및 자료의 사본을 폐기하여야 하며, 본건 거래와 관련하여 매수인이 지득한 모든 정보를 제9.1조에 따라 비밀로 유지하여야 한다.

제9조 기타

9.1 비밀유지.

- (1) 본 계약 체결일 이후 매도인 또는 매수인은 다음의 정보를 엄격하게 비밀로 유지하고 제3자에게 이를 공개하지 않아야 한다. 당사자는 상대방 당사자의 사전 동의 없이는 본 계약과 본건 거래에 관하여 보도자료를 배포하거나 이를 공표할 수 없다.

(i) 본 계약의 내용.

(ii) 본 계약과 관련한 협상의 내용.

- (2) 제(1)항에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 정보의 공개가 허용된다.

(i) 관련 법률에 의하여 공개가 요구되는 경우.

(ii) 본 계약으로부터 발생한 사법절차 또는 행정절차에서 공개가 요구되는 경우.

(iii) 공개되는 정보에 관하여 본 계약 당사자와 마찬가지로 의무를 부담하는 조건으로 자문사에게 정보를 제공하는 경우.

(iv) 본 계약 위반 없이 해당 정보가 이미 공개된 경우.

다만, 위 (i)호 또는 (ii)호에 따라 정보를 공개하기 이전에, 당사자는 상대방 당사자가 (x) 그 공개에 관하여 이의를 제기하거나, (y) 공개의 시기 및 내용에 관한 협의를 할 수 있도록, 상대방 당사자에게 즉시 이를 통지하여야 하며, 법률 등에 따라 공개가 요구되는 범위 내에서만 해당 정보를 공개해야 한다.

9.2 완전합의.

본 계약은 본건 거래에 관한 당사자들 사이의 최종적이고 완전한 합의로서, 본 계약 체결 시 또는 그 이전에 있었던 모든 서면 또는 구두의 합의나 진술 및 보장은 본 계약의 체결로써 그 효력을 상실하고 본 계약으로 대체된다.

9.3 변경.

본 계약은 당사자들의 서면 합의에 의해서만 수정되거나 변경될 수 있다.

9.4 포기.

본 계약상 권리나 구제수단의 포기는 그 권리나 구제수단을 보유한 당사자가 그 취지를 명시하여 작성한 서면 통지에 의해서만 할 수 있고, 그 서면에 명시적으로 특정되지 않은 다른 여하한 권리나 구제수단에도 영향을 미치지 아니한다. 권리나 구제수단의 불행사나 지연행사는 포기로 간주되지 않고, 어느 한 권리나 구제수단의 행사 또는 권리나 구제수단의 일부 행사는 다른 권리나 구제수단 또는 나머지 권리나 구제수단의 행사를 방해하지 않는다.

9.5 양도금지.

- (1) 본 계약의 일방 당사자는 상대방 당사자의 사전 서면 동의 없이 본 계약상 지위 및 본 계약에 따른 권리·의무를 제3자에게 양도하거나 이전할 수 없다. 단, 본건 거래의 이행 및 SPAC과의 합병을 위해 필요한 경우에 한하여, 매수인이 본 계약상 지위 및 본 계약에 따른 권리·의무를 매도인으로부터 사전에 확인을 받은 제3자에게 양도하거나 이전하는 경우는 예외로 한다.
- (2) 본 계약상 달리 규정된 경우를 제외하고, 본 계약은 당사자들과 전항에 따라 허용된 양수인만을 구속하고 이들에 대해서만 효력을 발생한다. 본 계약의 어떠한 규정도 본 계약 당사자를 제외한 제3자에게 어떠한 권리나 구제수단도 부여하거나 발생시키는 것으로 해석되지 않는다.

9.6 비용 및 조세.

- (1) 본 계약상 달리 규정된 경우를 제외하고, 본 계약 및 본건 거래와 관련하여 발생한 비용은 거래종결 여부에 관계없이 그 비용을 발생시킨 당사자가 부담한다.
- (2) 각 당사자는 본 계약의 체결 및 본건 거래와 관련하여 관련 법률에 따라 자신에게 부과되는 조세를 납부할 책임을 부담한다.

9.7 통지.

- (1) 당사자들이 달리 합의하는 경우를 제외하고, 본 계약과 관련한 모든 통지와 연락은 (i) 서면으로 하여야 하며, 또한 (ii) 인편, 팩시밀리, 전자메일, 등기우편이나 배달증명우편 또는 국제적 인지도가 있는 상업서류 송달회사를 통해 이루어져야 한다.

- (2) 매도인에 대한 통지는 다음 주소 또는 매도인이 매수인에게 통지한 다른 주소로 발송되어야 한다.

매도인

주소: 서울특별시 양천구 오목로 299, A동 4001호 (목동, 목동트라팰리스
웨스턴 애비뉴)

팩스: 02-2038-3456

전자메일: chohs0123@gmail.com

참조: ted.kim@playcompany.kr

- (3) 매수인에 대한 통지는 다음 주소 또는 매수인이 매도인에게 통지한 다른 주소로 발송되어야 한다.

K Enter Holdings Inc

주소: 16192 Coastal Highway, Lewes, Delaware 19958, Count of Sussex

팩스: 02-553-0983

전자메일: dale.lee@solaireinvest.com

참조: ted@globalfundpe.com, cykim@globalfundpe.com

- (4) 통지는 수령 즉시 효력을 가지며, 다음 각 호의 경우에 수령된 것으로 간주된다.

(i) 등기우편 또는 배달증명우편의 경우 발송일로부터 3영업일이 되는 날.

(ii) 인편 또는 상업서류 송달회사에 의한 경우 전달된 때.

(iii) 팩시밀리 또는 전자메일에 의한 경우 전송이 확인된 때.

9.8 **가분성**

본 계약의 어느 규정(문장, 문구 또는 그 일부를 포함)이 어느 관할지역에서 무효, 위법 또는 집행불능인 경우에도, 본 계약의 다른 규정이나 다른 관할지역에서의

유효성, 집행가능성에 영향을 미치지 아니하며, 당사자들은 본건 거래가 당사자들의 당초 의도와 목적에 최대한 가깝게 완료될 수 있도록 신의성실로 본 계약의 수정에 대해 협의한다.

9.9 복본 등.

- (1) 본 계약은 수개의 복본으로 체결되며, 각 복본은 원본으로 간주된다.
- (2) 본 계약은 국문본 및 영문본으로 체결되며, 국문본 및 영문본 간에 상충하는 부분이 있는 경우 영문본이 우선하는 것으로 한다.

9.10 준거법 및 분쟁해결.

- (1) 본 계약의 준거법은 대한민국 법률로 한다.
- (2) 본 계약과 관련하여 발생하는 모든 분쟁은 서울중앙지방법원을 제1심의 전속적 합의관할법원으로 하는 소송절차에 따라 해결하기로 한다.
- (3) 각 당사자는 본 계약의 위반은 다른 당사자에게 회복할 수 없는 손해를 초래할 수 있음을 인정하며, 그에 따라 각 당사자는 상대방의 본 계약 위반이 있는 경우 관할 법원에 가압류, 가처분 등 본 계약 위반을 방지하고 본 계약의 이행을 강제하기 위한 적절한 조치를 청구할 권리를 가진다.

[이하 기명날인 또는 서명란을 위한 여백임]

본 계약의 성립을 증명하기 위하여 당사자들은 본 계약 서두에 기재된 일자에 권한 있는 자를 통해 본 계약을 적법하게 체결하였다.

매도인

조형석 (생년월일: 1977년 1월 23일)



서울특별시 양천구 오목로 299, A동 4001호 (목동, 목동트라팰리스 웨스턴 애비뉴)

A red circular ink stamp containing the Korean characters '조형석' (Jo Hyeung-seok) and '(인)' (In, meaning 'seal') in the center.

A red circular ink stamp containing the Korean characters '조형석' (Jo Hyeung-seok) and '(인)' (In, meaning 'seal') in the center.

본 계약의 성립을 증명하기 위하여 당사자들은 본 계약 서두에 기재된 일자에 권한 있는 자를 통해 본 계약을 적법하게 체결하였다.

매수인

K Enter Holdings Inc

16192 Coastal Highway, Lewes, Delaware 19958, Count of Sussex

대표이사 이영재

(인)



별첨 2.2

매매대금 지급일정 및 조정

1. 매매대금 지급일정. 매매대금 중 현금지급분은 다음 일정에 따라 지급하기로 한다. 다만 상장일로부터 3개월 내 지급금액에 대해서는 거래종결일 전까지 매도인의 의사에 따라 최대 20,259,000,000원으로 변동할 수 있다.

지급일	매매대금(원)
상장일로부터 3개월 내	18,132,018,000
2025년 1월 31일	9,050,000,000
2026년 1월 31일	9,050,000,000
합계	36,232,018,000

2. 매매대금의 조정. 대상회사의 2023 사업연도 내지 2025 사업연도의 연평균 당기순이익의 달성 여부 등에 따라 매수인은 매도인에게 다음의 추가 지급을 함; (i) 위 평균 당기순이익이 당사자들 간 별도 합의된 목표치(161.4억원)의 75% (121.05억원)에 미달하거나 125%(201.75억원)를 초과하는 경우, 2027년 1월 31일 및 2028년 1월 31일(이하 본 항에서 각각 “지급기일”)에 각각 현금(원화)으로 90.5억원에 2023 사업연도 내지 2025 사업연도의 연평균 당기순이익을 기준으로 산정한 달성률을 곱한 금액을 지급하고, (ii) 목표치(161.4억원)의 75%(121.05억원) 이상 125%(201.75억원) 이하에 해당하는 경우에는 각 지급기일에 각 90.5억원을 지급하는 것으로 하며, 이는 매매대금의 조정으로 본다.

별첨 4.1

매도인에 관한 진술 및 보장

1. 설립 등. 매도인은 대한민국 국민이자 거주자이다.
2. 능력. 매도인은 본 계약의 체결, 본 계약상 의무의 이행 및 본건 거래의 완료에 필요한 능력 및 권한을 가지고 있다.
3. 구속력. 본 계약은 매도인에 의하여 적법하게 체결되었고 구속력 있는 매도인의 의무를 규정하고 있고, 본 계약의 조건에 따라 매도인을 상대로 집행 가능하다.
4. 인허가 및 동의. 외국환거래법 및 외국환 관련 규정에 따른 신고를 제외하고, 매도인이 본 계약을 체결하고 본 계약에 따른 의무를 이행하며 본건 거래를 완료함에 있어서 요구되는 인허가 또는 제3자의 동의 등은 없다.
5. 위반없음. 매도인이 본 계약을 체결하고 본 계약상 의무를 이행하며 본건 거래를 완료하는 것은 (i) 매도인에게 적용되는 법령, 정부기관의 명령이나 인허가에 위반되지 않고, (ii) 매도인이 당사자인 계약이나 약정에 위반되지 아니하며, 기한의 이익을 상실시키지 아니한다.
6. 소송. 매도인을 상대로 본건 거래의 효력을 다투거나, 본건 거래의 금지, 제한 또는 지연을 구하는 소송은 제기되지 아니하였고, 매도인이 알고 있는 한 그러한 소송이 제기될 우려도 없다.
7. 대상주식. 대상주식은 적법하게 발행되었고, 매도인은 대상주식을 아무런 제한부담 없이 소유하고 있다.

대상회사에 관한 진술 및 보장

1. 설립 및 존속. 대상회사는 대한민국 법령에 따라 적법하게 설립되어 유효하게 존속하고 있다. 대상회사는 현재 소유, 사용 중인 자산을 소유, 사용하고 그 사업을 현재와 같이 영위하는데 필요한 모든 능력과 권한이 있다.
2. 위반사항의 부존재. 매도인이 본 계약을 체결하고 이행하는 것은, (i) 대상회사에 적용되는 관계법령 및 정관에 위반되지 아니하고, (ii) 대상회사를 구속하는 중요 계약의 상대방의 동의, 승인 또는 그에 대한 통지 등을 필요로 하지 않고, (iii) 중요계약의 위반에 해당하지 않으며, (iv) 통지 등 및/또는 기간경과와 함께 또는 그것 없이, 그 위반, 자동 해지 또는 기한의 이익 상실사유를 구성하거나 상대방에게 조기상환, 해제, 해지, 개정, 취소 등의 권리나 권한을 발생시키지 아니한다.
3. 대상회사의 자본. 본 계약 체결일 현재 대상회사의 수권주식수는 900,000주, 발행주식수는 액면가 5,000원의 기명식 보통주식 100,000주이다. 대상주식은 적법한 절차에 따라, 유효하게 발행되었고, 인수가액이 전액 납입되었으며, 추가 출자의 무가 없다. 대상회사는 제3자에게 전환사채, 신주인수권부사채 기타 대상회사의 주식으로 전환 또는 교환될 수 있는 증권을 발행하고 있지 아니하고, 주식매수선택권을 포함하여 대상회사에 대하여 주식 또는 위의 증권의 발행을 청구할 수 있는 권리를 제3자에게 부여하거나 부여할 의무를 부담하고 있지 아니하다.
4. 중개인. 본건 거래와 관련하여 대상회사에 중개 수수료 기타 이와 유사한 보수나 커미션을 청구할 수 있는 투자자문사, 투자은행, 기타 중개인은 없다.
5. 인허가. 대상회사는 사업의 영위에 필요한 모든 중요한 정부 인허가를 적법하게 취득하여 보유하고 있으며, 정부 인허가와 관련된 법령과 그 정부 인허가에서 요구되는 조건을 중요한 측면에서 준수하고 있다. 매도인이 알고 있는 한, 통지 등 및/또는 기간 경과와 함께 또는 그것 없이 대상회사가 보유한 인허가의 취소, 철회, 정지, 실효, 미갱신 또는 제한 등을 초래할 것이 합리적으로 예상되는 사정은 없다.
6. 법령 준수. 대상회사는 그 사업 영위에 적용되는 일체의 중요한 법령을 중요한 면에서 모두 준수하고 있다. 대상회사는 법령위반에 관한 통지나 의사연락을 받은 사실이 없고, 진행 중인 정부기관의 수사, 조사, 감사 등은 없으며, 매도인이 알고 있는 한, 그러한 우려도 없다.

7. 재무제표. 매수인에게 제공된 대상회사의 2022년 기준 재무제표(연결 재무제표가 작성된 경우 연결 및 별도 재무제표를 의미하고, 연결 재무제표가 작성되지 않는 경우 개별 재무제표를 의미하며, 이하 본 항에서 같음) 및 대상회사의 최근 사업년도말 기준 재무제표(이하 총칭하여 “기준 재무제표”)는 대상회사의 회계장부와 서류에 기초하여 해당기간 동안 일관되게 적용된 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 또는 일반적으로 인정된 기업회계기준(이하 “본건 회계기준”)에 따라 작성되었고, 해당일 현재 또는 해당기간 동안의 대상회사의 재무상황, 경영성과, 자본의 변동 및 현금흐름을 모든 중요한 측면에서 측면에서 적정하게 반영하고 있다.
8. 미공개 부채의 부존재. 대상회사에는 (i) 기준 재무제표에 반영되거나 충당금이 설정되어 있는 부채, (ii) 기준일 이후 과거의 관행에 부합하는 통상적인 사업과정으로 인하여 발생한 것 외에는 어떠한 부채도 없다.
9. 특정변화 부채. 기준일 이후 대상회사는 각 사업을 모든 중요한 측면에서 통상적인 사업과정으로 영위하였고, 대상회사에 중대한 부정적인 영향을 초래하는 사유는 없었다.
10. 소송. 대상회사나 그 임원(임원의 대상회사에 관한 직무 수행과 관련된 경우나 대상회사가 비용을 보전해 주는 경우에 한함)이 당사자(신청인, 피신청인, 채권자, 채무자, 사건본인인 경우 등을 포함하며, 이하 소송과 관련한 규정에서 같음)인 소송은 존재하지 아니하고, 매도인이 알고 있는 한 그러한 소송이 제기될 우려도 없다.
11. 조세. 대상회사는 적법하게 기한 내에 (i) 모든 납세신고를 하였고, (ii) 관련 법령상 납부해야 하는 납기가 도래한 모든 조세를 납부하였으며, (iii) 법률상 원천징수를 하여야 하는 조세를 원천징수하여 납부하였고, (iv) 대상회사에 대하여 세무조사가 진행 중이거나 관할 세무서로부터 세무조사가 개시될 것임을 통보를 받은 바 없으며, 매도인이 알고 있는 한 그러한 우려도 없다.
12. 재산. 대상회사는 대상회사의 장부 및 기록에 대상회사 소유로 반영되어 있는 부동산(이하 “소유부동산”)에 관하여 어떠한 제한부담도 없는 유효하고 완전한 소유권을 가지고 있고, 대상회사의 장부 및 기록에 대상회사가 임차한 것으로 반영되어 있거나 기타 대상회사가 사실상 점유 또는 사용하고 있는 모든 부동산(이하 “임차부동산”)에 관하여 어떠한 제한부담도 없는 유효한 임차권 또는 사용권을 가지고 있다. 매도인이 알고 있는 한 소유부동산 및/또는 임차부동산에 관하여는 소송이 제기된 바 없다. 소유부동산의 전부나 일부 또는 그 지분 일부를 매수할 수 있는 콜옵션, 우선매수권, 우선협상권, 기타 이와 유사한 권리는 존재하지 않

는다. 임차부동산에 관한 임대차계약은 모두 유효하고, 구속력 있고, 계약조건에 따라 집행가능하며, 대상회사에 의한 중요한 측면에서 계약의 위반이 없고, 매도인이 알고 있는 한 계약 상대방에 의한 위반도 없다. 대상회사는 임차부동산에 관한 임차권을 양도, 담보로 제공하거나 전대, 사용허락 등을 하지 않았다. 소유 부동산에 관하여 진행중인 또는 매도인이 알고 있는 한 예정된 수용, 협의취득 기타 이와 유사한 절차는 없고, 대상회사는 이와 관련한 어떠한 서면 통지 등도 받은 바 없다. 대상회사의 건물, 공장, 구조물, 기계, 설비, 기타 중요한 유형자산(이하 “건물 등”)은 정상적으로 작동 및 보수되어 왔고, 그 목적인 용도대로 사용하~~는~~^는 데 적정하며, 통상적이고 일상적인 유지보수를 제외하고는 중대한 유지보수를 필요로 하는 상태에 있지 않다.

13. 채고자산. 노후, 손상, 결함 등 품목으로서 상각 또는 공정가치로 감액되거나 적절한 충당금이 적립된 것을 제외하고, 대상회사는 과거 관행에 부합하는 통상적인 사업과정에 따라 채고를 보유하고 있다. 대상회사는 모든 채고를 아무런 부담 없이 소유하고 있고, 그 전부나 일부를 수탁자로서 보유하고 있지 않다.
14. 지적재산권. 대상회사는 현재 소유 또는 사용하고 있는 일체의 지적재산권에 관해 적절한 소유권 또는 사용권을 가지고 있고, 대상회사가 소유하고 있는 지적재산권에 대해서는 어떠한 제한부담도 존재하지 아니한다. 대상회사는 등록 또는 출원한 지적재산권 등에 관하여 관련 법령상 요구되는 각종 서류의 제출, 수수료의 납부, 기타 모든 의무나 조치를 이행하였다. 대상회사는 전현직 임직원, 자문사, 외부계약업체 등과 사이에 직무발명을 포함한 대상회사의 지적재산권에 관한 권리를 대상회사에 이전하고 대상회사의 권리를 인정하는 데 필요하거나 요구되는 합리적인 조치를 모두 취하였으며, 이와 관련하여 대상회사가 추가적인 금원 지급의무(직무발명보상금 지급의무를 포함하며, 이에 한정되지 아니함)를 부담하거나, 부담하게 될 수 있는 어떠한 사유, 사정 등도 없다. 매도인이 알고 있는 한, 대상회사는 타인의 지적재산권을 침해(권리자의 동의 없는 무상사용을 포함하되 이에 제한되지 아니함, 이하 본 항에서 같음)한 바 없고, 타인의 지적재산권을 침해하였다는 취지의 통지를 수령한 바 없다. 매도인이 알고 있는 한, 제3자에 의한 대상회사 지적재산권의 침해는 없었고, 그러한 우려도 없다. 매도인이 알고 있는 한, 대상회사는 제3자의 영업비밀을 침해하고 있지 않고, 대상회사의 영업비밀을 침해하고 있는 제3자는 없으며, 그러한 우려도 없다.
15. 매출채권. 기준 재무제표에 반영된 그리고 기준 재무제표 이후에 발생한 매출채권은 대상회사의 과거 관행에 부합하는 통상적인 사업과정에서 발생한 것으로, 과거 관행에 부합하는 통상적인 사업과정으로 발생한 현금 할인 또는 본건 회계기준에 따라 충당금이 적립된 것을 제외하고는, 매도인이 알고 있는 한 그 존부

나 금액의 전부 또는 일부에 대해 지급거절, 상계권 기타 항변권이 주장된 바 없다.

16. 중요계약. 대상회사가 당사자인 중요계약은 대상회사에 대하여 적법, 유효하며 법률적으로 구속력이 있고 해당 계약 규정에 따라 집행이 가능하다. 대상회사는 중요계약을 중요한 측면에서 위반하지 않았고, 매도인이 알고 있는 한 상대방 당사자의 중요계약 위반을 구성할 수 있는 어떠한 사유(통지나 일정 기간의 경과시 채무불이행을 구성할 수 있는 사유를 포함하며, 이에 한정되지 아니함)도 존재하지 아니한다. 중요계약의 위반, 그에 따른 손해배상청구 또는 그에 관한 통지는 없으며, 매도인이 알고 있는 한 그러한 우려도 없다. 중요계약 중 정부기관과 체결한 계약과 관련하여 대상회사는 관련 법령 및 계약내용을 중요한 측면에서 준수하였고, 이에 관하여 정부기관의 감사, 조사, 소송 등은 존재하지 않고, 매도인이 알고 있는 한 그러한 우려도 없다. 대상회사는 정부계약과 관련하여 부정당업 자제제를 포함한 어떠한 금지, 제한, 자격정지, 부적격 등 처분을 받은 사실이 없으며, 매도인이 알고 있는 한 그러한 우려도 없다.

17. 근로관계. 별첨 4.2(17)은 본 계약 체결일 현재 대상회사의 근로자 전부의 성명, 직급, 직책, 입사일, 근속기간에 관한 완전하고 정확한 목록이다. 위 목록에 기재된 자 이외에는 대상회사 근로자는 존재하지 않고, 대상회사가 법률상 또는 계약상 고용의무 또는 정규직 전환의무를 부담하는 자는 존재하지 않는다. 대상회사는 인사 및 노무와 관련한 근로기준법 등의 법령, 취업규칙을 포함한 내부규정, 단체협약 및 근로계약을 중요한 측면에서 위반한 사실이 없고, 이러한 법령, 내부규정, 단체협약 및 근로계약에 따라 근로자에게 제공할 의무가 있는 임금, 각종 수당, 상여금, 퇴직금, 근로시간, 휴일, 휴가, 기타 복리후생 등을 지급하거나 그 근로조건을 준수해 왔다. 본 계약의 체결 및 이행은 대상회사의 전현직 임직원에게 대한 임금, 퇴직위로금, 퇴직보상금 등의 추가지급의무를 발생시키거나, 지급금액이나 혜택의 증액 기타 부담의 가중을 초래하거나, 지급의무의 지급기한 또는 행사시기를 앞당기지 않으며, 관련 법령, 내부규정 및 근로계약상 규정된 대상회사의 의무의 변경을 초래하지 않는다. 대상회사에 파업, 단체행동 또는 노사분쟁이 진행 중이지 않고, 매도인이 알고 있는 한, 그러한 우려도 없다. 대상회사에 관하여 진행중인 인사 및 노무 관련 소송 등은 없고, 매도인이 알고 있는 한 제기될 우려도 없다.

18. 보험. 대상회사는 법령상 가입이 강제되는 모든 보험에 가입하고 있다. 보험금 청구권에 제한부담이 설정된 것은 없다. 대상회사가 가입한 각 보험계약은 모두 유효하고, 보험료가 기한 내 전액 납입되었으며, 본 계약 체결일 현재까지 보험회사 기타 제3자로부터 취소, 해제, 해지, 갱신불가, 보험료 증액, 보험금 지급 거절 기

타 대상회사에 불리한 내용의 통지는 없었고, 매도인이 알고 있는 한 그러한 우려도 없다.

19. 특수관계인과의 거래. 대상회사가 특수관계인과 체결한 계약 기타 거래는 관련 법령에 따라 적법하게 진행되었으며, 중요한 측면에서 특수관계가 없는 독립당사자간의 정상적인 거래조건(*arm's length basis*)에 따라 공정하게 이루어져 왔다.
20. 환경, 산업안전 및 보건. 대상회사는 사업의 수행, 자산의 소유나 운영에 필요한 모든 환경, 산업안전 및 보건 관련 중요한 인허가를 취득하여, 유효하게 보유하고 있으며, ~~이~~ 인허가의 조건 및 대상회사 영업이나 자산에 적용되는 모든 환경, 산업안전 및 보건 관련 법령을 중요한 측면에서 준수해 왔다. 매도인이 알고 있는 한, 대상회사가 현재 또는 과거에 소유 또는 사용한 어떤 부동산도 환경 관련 법령상 복원이 요구될 수 있는 유해물질에 의해 오염된 사실이 없다. 대상회사는 환경, 산업안전 및 보건 관련 법령에 따른 책임을 추궁하거나 정보를 요구하는 어떠한 청구나 통지도 받은 사실이 없고, 매도인이 알고 있는 한, 환경, 산업안전 및 보건 관련 법령에 따른 여하한 처분, 청구, 책임이나 비용부담 또는 재산권의 제한을 받을 우려도 없다.
21. 다른 진술 보장 없음. 본 별첨 4.2에 규정된 매도인의 진술 및 보장은 매도인의 대상회사에 대한 진술 및 보장의 전부이며, 매도인은 본 별첨 4.2에 규정된 진술 및 보장 이외에 대상회사에 대하여 어떠한 명시적 또는 묵시적인 진술이나 보장도 하지 아니한다.

별첨 4.2(17)

소속 직원 목록

임직원명	생년월일	입사일자	부서	직급
송태렬	1980.06.07	2012.06.01	영상촬영실	이사
박현주	1983.02.21	2012.06.01	콘텐츠사업실	부장
장아름	1985.01.05	2012.06.01	편집실	PD3
이재웅	1991.07.10	2016.04.06	영상촬영실	PD2
임완철	1980.02.02	2017.10.11	사업총괄	이사
이은선	1992.02.03	2017.11.01	디자인실	과장
윤강희	1985.05.22	2018.01.02	재무팀	과장
김예원	1995.01.10	2018.04.02	편집실	PD1
이소진	1990.09.05	2018.10.22	편집실	PD1
김윤수	1993.06.20	2019.04.01	편집실	PD1
한준희	1993.01.21	2019.05.17	영상촬영실	AD
정보람	1979.04.27	2019.05.15	부사장	부사장
김서울	1991.10.03	2020.01.28	편집실	PD2
윤혜진	1988.11.29	2020.02.10	디자인실	과장
변혜경	1984.03.12	2020.07.27	콘텐츠사업실	차장
김태우	1982.08.22	2020.12.28	경영지원실	부장
김대용	1999.12.06	2021.04.01	영상촬영실	PD1
선우윤준	1992.03.17	2021.04.26	편집실	PD1
김보현	1992.03.05	2021.05.03	인사총무팀	대리
김예림	1996.01.27	2021.07.30	편집실	AD
이은진	1999.08.10	2021.09.06	편집실	AD
이하은	1992.11.06	2021.11.08	편집실	PD2
김수정	1998.09.23	2021.12.01	디자인실	사원
강다혜	1997.03.03	2021.12.06	영상촬영실	AD
권예진	1997.04.29	2021.12.08	디자인실	사원
이가영	1996.10.04	2021.12.13	디자인실	사원
정경한	1987.01.11	2021.12.02	콘텐츠사업실	과장
심성은	1991.07.24	2022.04.14	편집실	PD1

박정애	1978.09.22	2022.04.18	디자인실	이사
김현기	1985.08.03	2022.07.11	인사총무팀	과장
박경혜	1992.01.03	2022.09.20	콘텐츠사업실	대리
이하진	1996.03.27	2022.09.26	편집실	AD
임수아	1997.08.31	2022.10.11	영상촬영실	AD
김은복	1995.05.27	2022.10.11	콘텐츠사업실	대리
김유은	1994.11.10	2022.10.31	재무팀	사원
한정민	1991.06.16	2023.02.01	디자인실	대리
전지원	1994.09.25	2023.03.06	재무팀	대리
김나영	1994.09.12	2023.03.06	디자인실	대리
김수진	1999.09.01	2023.03.13	디자인실	사원



별첨 4.3

매수인의 진술 및 보장

1. 설립. 매수인은 미합중국 델라웨어주 법률에 따라 적법하게 설립되어 유효하게 존속하는 회사이다.
2. 권한. 매수인은 본 계약의 체결, 본 계약상 의무의 이행 및 본건 거래의 완료에 필요한 회사로서의 능력 및 권한을 가지고 있다.
3. 수권. 매수인은 본 계약의 체결, 본 계약상 의무의 이행 및 본건 거래의 완료에 필요한 이사회 결의 등 모든 적법한 내부수권절차를 거쳤다.
4. 구속력. 매수인은 본 계약을 적법하게 체결하였다. 본 계약은 적법하고 유효하며 구속력 있는 매수인의 의무를 규정하고 있고, 본 계약의 조건에 따라 매수인을 상대로 집행 가능하다.
5. 인허가 및 동의. 기업결합신고, 외국환거래법 및 외국환 관련 규정에 따른 신고를 제외하고, 매수인이 본 계약을 체결하고 본 계약에 따른 의무를 이행하며 본건 거래를 완료함에 있어서 요구되는 인허가 또는 제3자의 동의 등은 없다.
6. 위반없음. 매수인이 본 계약을 체결하고 본 계약상 의무를 이행하며 본건 거래를 완료하는 것은, (i) 매수인에게 적용되는 법령, 정부기관의 명령이나 인허가에 위반되지 않고, (ii) 매수인의 정관, 이사회규정 등 내규에 위반되지 않으며, (iii) 매수인이 당사자인 계약이나 약정에 위반되지 아니한다.
7. 소송. 매수인을 상대로 본건 거래의 효력을 다투거나, 본건 거래의 금지, 제한 또는 지연을 구하거나 초래할 수 있는 소송은 제기되지 아니하였고, 매수인이 알고 있는 한 그러한 소송이 제기될 우려도 없다.
8. SPAC 발행 주식. 본 계약에 따라 SPAC 발행 주식(주식교부분)이 매도인에게 교부되는 경우, 그와 같이 교부되는 SPAC 발행 주식은 (i) 법률(미국 증권법을 포함하되 이에 한정되지 않음) 및 LLC Agreement 기타 SPAC 내부 규정에 따라 적법, 유효하게 발행되어 상장이 완료된 상태이고, (ii) 그 교부는 법률 및 LLC Agreement 기타 SPAC 내부 규정에 반하지 아니하며, (iii) 그 발행 및 교부에 요구되는 이사회 결의 기타 필요한 내부 승인, 정부기관 인허가 등, 제3자 신고나 동의 등 절차가 완료되었고 (iv) 매도인과 별도 합의된 보호예수(명확히 하면 6개월

을 넘지 않음)를 제외한 여하한 매각제한 및 기타 제한부담도 없는 상태로, 그 적법하고 유효한 소유권이 매도인에 이전된다.



별첨 5.1(3)(iii)

사전 동의 사항

1. 주식, 전환사채, 신주인수권부사채, 신주인수권 또는 기타 대상회사의 주식에 대한 권리와 관련된 증권의 발행이나, 주식매수선택권을 포함한 그러한 주식, 사채 또는 증권의 취득에 관한 권리의 부여
2. 주식의 병합, 분할, 종류의 변경 기타 주식의 권리 변경
3. 정관, 이사회 규정, 위원회 규정, 기타 내규의 제정 또는 개정
4. 배당의 선언 또는 지급, 주식의 소각, 상환, 자기주식의 취득, 그에 관한 계약 또는 의결권 행사에 관한 계약의 체결
5. 회계기준, 원칙, 관행 또는 절차의 변경 또는 외부감사인의 선임 또는 변경
6. 소송의 포기, 인락, 면책, 화해
7. 중요계약의 체결, 변경, 갱신, 취소, 해제, 해지, 기한이익의 포기나 상실(통상적인 사업과정에 따른 것은 제외)
8. 통상적인 사업과정에 따른 것은 제외하, (i) 전현직 임직원에게 대한 임금, 상여금, 퇴직금, 연금 기타 보상 또는 복리후생의 인상, (ii) 근로조건의 중대한 변경, (iii) 전현직 임직원에게 대한 특별 또는 퇴직 위로금, 상여금, 보상금 기타 본건 거래를 원인으로 하는 일체의 금원이나 보상의 지급, (iv) 임직원의 신규 임용, 고용, 승진, 승급인사
9. 거래종결일 이후 중요한 조세부담의 증가나 조세자산의 감소를 초래할 수 있는 일체의 작위, 부작위, 기타 거래
10. 신규 사업의 진출 또는 기존 사업의 폐지, 중단
11. 제3자에 대한 출자, 신용공여 또는 자본적 지출
12. 관련법령 또는 대상회사의 내부규정 등에 따른 이사회 및/또는 주주총회 결의사항

13. 상기 각 사항에 대한 약속 또는 계약의 체결

2023. 10. 23